

1528823-70.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... falando ao celular tentaram praticar o roubo do veículo e carga (fls. 10).

A testemunha Rafael Barbosa da Silva, policial militar ouvido na delegacia, declarou que no dia dos fatos estava se deslocando para atender uma ocorrência quando um popular disse ao depoente e ao seu parceiro que indivíduos estavam praticando um roubo numa rua próxima dali. Narrou que ao se dirigir ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528823-70.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528823-70.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2322598/2021 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 21631349 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2322598 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

CARLOS EDUARDO XAVIER DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Maria Patiño Zorz

Vistos.

CARLOS EDUARDO XAVIER DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque, nas condições descritas na denúncia, no dia

26 de novembro de 2021, por volta de 10h, na Rua Barão Teixeira de Camargo, altura do nº 91, nesta cidade e Comarca da Capital, agindo em concurso e previamente ajustado com outros dois indivíduos até o momento não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Erisrael Antunes da Silva, tentou subtrair, para proveito comum, um carregamento de cigarros, avaliado em R\$450.000,00, pertencente à empresa Souza Cruz, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima estacionou seu veículo para efetuar a entrega de uma carga de cigarros, quando foi abordada pelo denunciado e seus dois comparsas não identificados.

O denunciado e um dos comparsas, de posse de armas de fogo, anunciaram o assalto, exigindo que a vítima desbloqueasse o veículo, que é dotado de sistema de monitoramento, uma vez que pretendiam subtrair a carga de cigarros que estava no interior do automóvel.

Enquanto isso, um terceiro indivíduo ficou próximo ao local falando ao celular o tempo todo.

Ocorre que populares que presenciaram a ação criminosa acionaram policiais militares que patrulhavam pelas imediações, os quais se deslocaram imediatamente ao local dos fatos.

Ao perceberem a aproximação da equipe policial, o denunciado e os outros dois roubadores empreenderam fuga do local.

Os policiais, então, saíram ao encalço dos roubadores, logrando êxito em deter o denunciado metros à frente.

Em poder do denunciado os policiais localizaram um revólver, calibre 32, marca Taurus, numeração BL56990, municiado com quatro projéteis intactos (fls. 12/13).

CARLOS EDUARDO foi preso em flagrante e conduzido ao distrito policial. Interrogado, admitiu que pretendia roubar a carga de cigarros.

A vítima Erisrael Antunes da Silva reconheceu pessoalmente o denunciado como um dos autores da ação criminosa.

A denúncia, juntamente com o inquérito policial, foi recebida em 03 de dezembro de 2021 (fls. 86/88). O acusado foi citado (fls. 109). A defesa prévia do acusado foi oferecida (fls. 115/116). O recebimento da denúncia foi ratificado em 07 de fevereiro de 2022 (fls. 117/119).

Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha. As partes desistiram da oitiva de uma testemunha. Em seguida, o réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia. A Defesa do acusado requereu a concessão de benefícios.

É o relatório.
DECIDO.

O pedido ministerial é procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentados elementos de prova do envolvimento do réu no crime a ele imputado.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 29/34), pelo auto de exibição e apreensão

(fls. 15/16 e 20/21), pelo auto de reconhecimento pessoal (fls. 13), pelo laudo pericial da arma de fogo (fls. 134/139) e pela prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a autoria delitiva apontou para o increpado.

A vítima, ouvida em solo policial, disse que trabalha de motorista para a empresa Souza Cruz realizando a entrega de cigarros. Narrou que no dia e hora dos fatos estava realizando uma entrega ao lado da rua Barão Teixeira de Camargo, 91, se utilizando do veículo de placas QRI1B59, momento em que observou três indivíduos se aproximando de modo suspeito, razão pela qual o declarante correu para fechar a porta do automotor. Relatou que, porém, um dos indivíduos, gordo, sacou a uma arma de fogo e anunciou o assalto. Narrou que a seguir outro indivíduo sacou outra arma de fogo e ambos passaram a exigir que o declarante desbloqueasse o veículo, que é dotado de sistema de monitoramento, e que estes indivíduos queriam a carga de cigarros contida no automóvel, enquanto o terceiro ficava a todo momento falando ao celular. Asseverou que a seguir surgiu uma viatura da Polícia Militar e os três criminosos saíram correndo. Contudo, um deles foi capturado, sendo este o segundo indivíduo, que durante a abordagem sacou também uma arma de fogo. Aduziu que durante a tentativa de roubo o criminoso de característica gorda colocou a arma de fogo na cabeça do declarante enquanto o indiciado, também portando arma de fogo, permaneceu na companhia do gordo e do terceiro que permanecia falando no aparelho celular. Asseverou que reconheceu sem sombra de dúvidas Carlos Eduardo Xavier da Silva, Rg. 38753511-1 como sendo o indivíduo que portava arma de fogo, e que juntamente com o outro de estrutura gorda, que também portava arma de fogo, e o terceiro que permaneceu falando ao celular tentaram praticar o roubo do veículo e carga (fls. 10).

A testemunha Rafael Barbosa da Silva, policial militar ouvido na delegacia, declarou que no dia dos fatos estava se deslocando para atender uma ocorrência quando um popular disse ao depoente e ao seu parceiro que indivíduos estavam praticando um roubo numa rua próxima dali. Narrou que ao se dirigir para ver o que se passava, viu três indivíduos que, ao observarem a aproximação da viatura policial, saíram correndo, sendo que um deles ainda estava com uma arma de fogo em mãos. O depoente e seu parceiro foram no encalço deste, o qual, percebendo que não conseguiria se evadir, deitou no chão obedecendo à ordem de parada, na rua Barão Teixeira de Camargo, 91, colocando a arma de fogo no solo. Disse que, verificado o armamento, verificou que a numeração da mesma era BL56990, revólver marca Taurus, calibre .32, municiado com quatro munições intactas. Aduziu que indagado a respeito do ilícito, o indiciado, identificado como Carlos Eduardo Xavier da Silva, Rg. 38753511-1, respondeu que estava tentando roubar a vítima, porém quando viu a viatura policial avisou os outros dois que estavam com ele e todos saíram correndo. Disse que a seguir conversou com a vítima, que reconheceu o indiciado Carlos Eduardo Xavier da Silva, Rg. 38753511-1 como sendo um dos indivíduos que, portando arma de fogo mediante grave ameaça em companhia de outros dois indivíduos, um destes também portando arma de fogo, anunciaram o assalto. Diante disso, conduziu o indiciado à presença da Autoridade Policial (fls. 17).

No mesmo sentido foi o depoimento de sua colega de farda, Taís Donon do Nascimento (fls. 18/19).

Interrogado em solo policial, o réu confessou os fatos. Disse que viu a vítima com o veículo carregado de cigarros e que ia abordá-la, porém não chegou a fazer isso, eis que visualizou uma viatura da Polícia Militar se aproximando, e que diante disso se evadiu correndo, porém os policiais militares foram ao seu encalço e o capturaram. Narrou que desconhecia a qualificação dos indivíduos que estavam consigo e se evadiram quando viram a Polícia Militar. Asseverou comprou a arma de fogo que estava com ele na comunidade da Cidade Tiradentes desconhecendo o vendedor e que quando viu que não conseguiria escapar, tirou a arma de fogo de sua cintura e colocou no solo, demonstrando que não tinha intenção em reagir à abordagem (fls.

12).

Em Juízo, a prova foi refeita e confirmou os elementos indiciários de prova, se mostrando convincente como na fase inquisitiva.

Vejamos.

A vítima, ratificando o quanto relatado em solo policial, asseverou que trabalha como entregador e que no dia dos fatos estava realizando entrega de carga de cigarros para a empresa Souza Cruz, quando após realizar uma entrega, avistou quatro indivíduos meliantes vindo em sua direção. Então correu e fechou o baú do veículo e entrou no automóvel. Os roubadores então mostraram arma e disseram que se ele fugisse iriam matar o depoente. Aduziu que em virtude do comando do veículo, a sirene passou a disparar e travou o veículo e as portas. A empresa passou a monitorar o veículo e a polícia chegou em seguida. Os roubadores tentaram fugir, mas o réu foi alcançado. Aduziu que não foi um roubo ocasional, pois assaltantes de cargas de cigarro sabem o tipo de veículo e o tipo de uniforme que os funcionários usam. Disse que já havia percebido a presença dos assaltantes algumas ruas próximo do local e que eles tentaram de novo roubá-lo logo após a entrega. Esclareceu que usaram ao menos duas armas no assalto e que uma delas foi apreendida e mostrada na delegacia, a qual ele reconheceu. Esclareceu que os assaltantes tentaram fugir, mas a viatura entrou muito rápido na rua. O réu foi preso e os demais fugiram num carro.

A testemunha Taís Donon do Nascimento, policial militar, ratificando o relato prestado em solo policial, relatou que no dia dos fatos estavam em patrulhamento e se dirigiam para atender uma ocorrência de desinteligência quando uma popular (senhora) informou à depoente e ao seu colega que estava ocorrendo um roubo em uma esquina próximo dali. Se dirigiram ao local, momento em que avistaram o réu e mais três indivíduos que se dispersaram. O acusado fugiu e saíram no seu encalço e deram ordem de parada. O acusado se rendeu e deitou no chão. Com o réu havia uma arma calibre .32 com quatro cartuchos. Posteriormente entraram em contato com a vítima, que esclareceu o ocorrido. Esclareceu que não perderam o réu de vista em nenhum momento, bem como que quando chegaram na rua visualizaram apenas o acusado.

A testemunha Rafael Barbosa da Silva, policial militar, ratificando o relato prestado em solo policial, relatou que no dia dos fatos estavam em patrulhamento e se dirigiam para atender uma ocorrência de desinteligência quando uma popular (senhora) informou ao depoente e à sua colega que estava ocorrendo um roubo em uma rua abaixo da rua que estavam. Então embarcaram na viatura e se dirigiram ao local, momento em que avistaram alguns indivíduos correndo e o réu, o qual foi alcançado. O acusado tentou se esconder entre os carros, mas foi detido. Durante a abordagem o réu confessou os fatos, aduzindo que estava com mais quatro comparsas e iriam assaltar uma carga de cigarros. Na posse do réu havia uma arma de fogo e quatro munições.

Interrogado, o réu confessou os fatos. Disse que no dia e hora dos fatos avistaram o veículo e anunciaram o assalto. Relatou que a arma estava com seu comparsa. Aduziu que avistou a viatura vindo e se dispersaram. A viatura o viu e o interrogando se entregou. Relatou que estava com mais dois assaltantes e tinha apenas uma arma. Disse que estava andando com seus amigos e, por estar com dificuldade financeira, seus amigos falaram para eles assaltarem e praticaram o roubo. Relatou que a arma estava com seu amigo e apenas a pegou porque seus amigos têm dificuldade de mobilidade e, como conseguia correr mais que eles, pegou o artefato para fugir.

Pois bem.

O conjunto probatório apontou com segurança para autoria do réu.

A vítima relatou com detalhes a empreitada criminoso perpetrada pelo acusado. No dia e hora dos fatos havia acabado de estacionar seu veículo e iria descarregar as mercadorias para entrega quando foi abordada pelo réu, que estava armado, e mais dois comparsas, um deles também armado, que anunciaram o assalto.

A vítima tentou fechar o baú do automóvel, mas o comparsa do réu, o indivíduo descrito como "gordo", lhe apontou a arma de fogo e os ameaçaram de morte.

O réu, também armado, ordenou que a vítima destravasse o veículo, momento em que em virtude de algum comando do veículo, a sirene disparou e a empresa de monitoramento travou o carro. Em seguida, apareceu uma viatura da Polícia Militar e o acusado e seus comparsas se evadiram.

O réu foi alcançado, detido e reconhecido como um dos roubadores.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque.

Ademais, não conhecia o réu anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisesse incriminá-lo, de forma injusta, por crime desta natureza. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (grifos nossos).

Corroborando todo o teor acusatório, tem-se o depoimento das testemunhas policiais.

No dia dos fatos estavam se dirigindo para atender uma ocorrência quando foram acionados por uma senhora, que descreveu que estava ocorrendo um assalto em uma rua próximo dali.

Rumaram para o local e logo avistaram três indivíduos, que logo se dispersaram e portavam armas de fogo em suas mãos.

Tentaram fugir, mas um deles, posteriormente identificado como sendo o acusado, foi alcançado e detido.

Em revista pessoal, encontraram a arma de fogo usada no assalto. Indagado no local, o réu confessou informalmente a prática delitiva e a vítima o reconheceu como sendo um dos assaltantes.

É importante ressaltar que a palavra de agentes públicos que prestam depoimentos deve integrar irrestritamente o conjunto probatório, porquanto além de configurar

importante elemento de prova, provém de funcionários que gozam de fé pública e prestam compromisso de dizer a verdade. Além disso, esse meio de prova deve ser prestigiado sempre que não houver elementos que indiquem parcialidade ou comprovação de que queiram prejudicar o réu, como no presente caso, em que o testemunho dos policiais se mostrou idôneo e isento.

Nesse sentido, colaciono excerto do Colendo STJ, in verbis:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressaltados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018) (grifos nossos).

Em arremate tem-se a confissão pormenorizada da conduta por parte do réu. É de se ressaltar que não consta dos autos nenhum elemento que demonstre que a vítima ou qualquer das testemunhas conheciam o réu anteriormente, de modo que não teriam motivos para imputar conduta tão grave ao mesmo, revelando a certeza da autoria delitiva.

Além disso, é importante frisar que o réu foi preso na cena do crime, portando uma arma de fogo e ainda foi reconhecido pessoalmente pela vítima, que o apontou como sendo um dos roubadores, corroborando a já robusta prova em desfavor do acusado. É o que basta para condenação.

A majorante do concurso de agentes restou comprovada, na medida em que o conjunto probatório – notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas - revelou que a empreitada criminosa se realizou em comparsaria e com unidade de desígnios entre o acusado e os seus asseclas.

A propósito, houve divisão de tarefas, vez que enquanto o comparsa do réu inicialmente abordou a vítima e anunciou o assalto, o réu na sequência empunhou outra arma e ordenou a abertura do baú do veículo, ao passo que o terceiro roubador já iniciou comunicação com outro indivíduo por meio do telefone celular, e, com a

chegada da polícia, logo se evadiram.

A majorante do emprego de arma de fogo se encontra presente, vez que o laudo pericial (fls. 134/139) atestou a capacidade lesiva da arma de fogo.

O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu e de seus comparsas, em razão da rápida intervenção da Polícia Militar.

Assim, materialidade e autoria comprovados, a condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo na forma tentada (art. 157, § 2º, II, c.c. § 2º-A, I, c.c. art. 14, II, todos do CP), é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, considerando as circunstâncias do crime, notadamente a gravidade em concreto e a acentuada culpabilidade, revelada pela organização prévia entre os agentes, escolha da vítima, que era um alvo certo e predeterminado, pois o réu tinha conhecimento da carga de cigarros, além da audácia – vez que o delito foi perpetrado em plena luz do dia –, exaspero a pena base em 1/6 acima do piso legal, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Na segunda fase, em linha com o entendimento sedimentado do C. STJ, deixo de reconhecer a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, porquanto inexistente comprovação de nexo causal entre a conduta cometida e o estado de calamidade pública, vale dizer, se e em que medida o réu teria se utilizado desta condição sanitária para praticar o delito. Presente uma circunstância agravante de reincidência (condenação definitiva perante a 8ª Vara Criminal, processo nº 1514806-97.2019.8.26.0228 – fls. 46/47), a qual compenso com a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, presente duas causas de aumento, uma pelo concurso de agentes e outra pelo emprego de arma de fogo, tomando-se como parâmetro o disposto no parágrafo único do art. 68 do CP, me atenho à causa que mais aumenta e majoro a reprimenda em mais 2/3, perfazendo 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa. Presente a causa de diminuição pela tentativa, diminuo a pena no patamar mínimo de 1/2, proporcional ao iter criminis percorrido. Deste modo, torno definitiva a pena em 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 09 dias multa.

Em virtude da violência e grave ameaça empregada na subtração, além da quantidade de pena imposta e da reincidência, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar: CARLOS EDUARDO XAVIER DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 09 dias multa, por ter infringido o art. 157, §2º, inciso II, c.c. § 2º-A, I, c.c. art. 14, II, todos do Código Penal.

O réu, seguindo os ditames legais, iniciará o cumprimento da pena no regime fechado, em razão da quantidade de pena imposta, das circunstâncias judiciais desfavoráveis, da reincidência e da gravidade em concreto diferenciada da conduta, perpetrada valendo-se de superioridade numérica e com emprego de ao menos duas armas de fogo, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b” do CP, e das súmulas 269 e 440, ambas do C. STJ, todos interpretados a contrario sensu.

Quanto ao regime prisional, insta salientar que a detração consiste em mera operação aritmética (desconto do tempo de prisão provisória da pena aplicada), não possuindo, de per se, o condão de modificar o regime inicial sem se sopesar as circunstâncias e a gravidade em concreto do crime e as condições subjetivas do

acusado, que, ao serem apreciadas, revelaram não ser recomendável a fixação de regime mais brando que o ora fixados, porquanto o regime prisional se revelou proporcional e suficiente para a repressão e provação do crime. Ademais, ainda que se utilizasse apenas o desconto do prazo de prisão provisória para fixar o regime prisional – hipótese rechaçada -, o acusado não faria jus à progressão, nos termos do art. 112, IV da LEP (Lei 7.210/84).

Revigorados os requisitos da custódia cautelar, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena. Não poderá recorrer em liberdade. A propósito, o réu foi mantido preso durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seria devolvido à liberdade. Incabível também a prisão domiciliar em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 318 do CPP e no Habeas Corpus Coletivo nº 165.704-DF proferido pelo STF. Recomende-se.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de março de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA